

民办非企业单位成立、变更、注销登记及修改章程核准（省级权限）

民办非企业单位成立登记（省级权限）

实施主体	上海市民政局	日常用语	社会组织；非营利；公益；民非；民办非企业
实施主体性质	法定机关	经办机构	无
办件类型	承诺件	服务对象	社会组织法人
法定办结时限	60（自然日）	承诺办结时限	30（工作日）
法定办结时限说明	60个工作日	承诺办结时限说明	30个工作日
办理地点	上海市浦东新区南码头路街道世博村路300号综合办事大厅53-55号窗口		
办理时间	当年1月1日至当年12月31日星期一至星期五，上午09:00至11:30，下午13:30至17:00（法定节假日除外）当年1月1日至当年12月31日星期一至星期五，上午09:00至11:30，下午13:30至17:00（法定节假日除外）		
咨询方式	电话咨询：（021）63232223（星期一至星期五，上午9:00至11:30，下午13:30至17:00，法定节假日除外） 网上咨询：https://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan143_0-2-7/index.html 窗口咨询：上海市浦东新区南码头路街道世博村路300号5号楼综合办事大厅53-55号窗口	监督投诉方式	投诉电话：021-12345 网上投诉：上海市民政局网站（mzj.sh.gov.cn）“网上互动”中的“网上信访”栏 窗口投诉：上海市浦东新区南码头路街道世博村路139号1楼14室上海市民政局信访办（星期一、星期三、星期五，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00，法定节假日除外） 信函投诉：上海市浦东新区南码头路街道世博村路300号6号楼512室上海市民政局信访办（邮编：200125）

基本信息BASIC INFORMATION

事项类型	行政许可	基本编码	000111103002
实施编码	1131000000242041282000111103002	业务办理项编码	113100000024204128200011110300201
实施主体编码	113100000024204128	审批对象	民办非企业单位申请人
适用范围	民办非企业单位	受理条件	申请材料齐全，符合法定形式。
准予行政许可的条件	民办非企业单位成立登记准予行政许可的条件：（1）经业务主管单位审查同意；（2）有规范的名称、必要的组织机构；（3）有与其业务活动相适应的从业人员；（4）有与其业务活动相适应的合法财产；（5）有必要的场所。民办非企业单位的名称应当符合国务院民政部门的规定，不得冠以“中国”、“全国”、“中华”等字样。依照法律、其他行政法规规定，经有关主管部门依法审核或者登记，已经取得相应的执业许可证书的民办非企业单位，需提交有关主管部门出具的执业许可证明文件。		
审核内容	市级民办非企业单位的成立		
权限划分	上海市民政局（上海市社会组织管理局）负责本市市级民办非企业单位的成立登记		
是否通办	否	行使层级	市级
办理形式	窗口办理	事项分类	设立变更
是否支持网上支付	不支持	是否支持自助终端办理	不支持
是否支持预约办理	不支持	是否支持物流快递	支持
权力来源	法定本级行使	计算机端是否对接单点登录	是

事项办理深度	全程网办	网上办理深度	网上咨询,网上收件,网上预审,网上受理,网上办理,网上办理结果信息反馈
法律责任	《民办非企业单位登记管理暂行条例》（1998年10月25日国务院令第251号发布）第二十四条 民办非企业单位在申请登记时弄虚作假，骗取登记的，或者业务主管单位撤销批准的，由登记管理机关予以撤销登记。 第二十五条 民办非企业单位有下列情形之一的，由登记管理机关予以警告，责令改正，可以限期停止活动；情节严重的，予以撤销登记；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）涂改、出租、出借民办非企业单位登记证书，或者出租、出借民办非企业单位印章的； （二）超出其章程规定的宗旨和业务范围进行活动的； （三）拒不接受或者不按照规定接受监督检查的； （四）不按照规定办理变更登记的； （五）设立分支机构的； （六）从事营利性的经营活动的； （七）侵占、私分、挪用民办非企业单位的资产或者所接受的捐赠、资助的； （八）违反国家有关规定收取费用、筹集资金或者接受使用捐赠、资助的。 前款规定的行为有违法经营额或者违法所得的，予以没收，可以并处违法经营额 1 倍以上 3 倍以下或者违法所得 3 倍以上 5 倍以下的罚款。 第二十六条 民办非企业单位的活动违反其他法律、法规的，由有关国家机关依法处理；有关国家机关认为应当撤销登记的，由登记管理机关撤销登记。 第二十七条 未经登记，擅自以民办非企业单位名义进行活动的，或者被撤销登记的民办非企业单位继续以民办非企业单位名义进行活动的，由登记管理机关予以取缔，没收非法财产；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予治安管理处罚。 第二十八条 民办非企业单位被限期停止活动的，由登记管理机关封存其登记证书、印章和财务凭证。 民办非企业单位被撤销登记的，由登记管理机关收缴登记证书和印章。		
申请期限	无限制		

申请材料LICATION MATERIALS

填报须知

详见申请文书

形式标准

- 1.申报资料按本办事指南申请表载明的顺序排列；
- 2.申请材料的复印件应清晰。

申请材料目录

我的免交材料

材料名称	来源渠道	来源渠道说明	材料类型	纸质材料份数	材料形式	材料必要性	备注
验资报告	申请人自备	无	原件和复印件	2	纸质	必要	
民办非企业单位成立登记申请表	申请人自备	无	原件和复印件	2	纸质	必要	
民办非企业单位名称申请表	申请人自备	无	原件和复印件	2	纸质	必要	
业务主管单位批准成立的文件	申请人自备	无	原件和复印件	2	纸质	非必要	双重管理时提供
执业许可证明文件 	政府部门核发	人保局、卫健委、教委	复印件	2	纸质	非必要	需要执业许可证明文件时提供
民办非企业单位名称核准通知书 	政府部门核发	民政局	原件和复印件	2	纸质	必要	
举办单位证照 	政府部门核发	市场监督管理局、民政局、司法局、编办	复印件	2	纸质	必要	
举办人身份证明文件 	政府部门核发	公安局	复印件	2	纸质	必要	
住所证明	申请人自备	无	原件和复印件	2	纸质	必要	
法定代表人身份证明文件 	政府部门核发	公安局	复印件	2	纸质	必要	
负责人身份证明文件 	政府部门核发	公安局	复印件	2	纸质	必要	
成立登记申请书	申请人自备	无	原件和复印件	2	纸质	必要	
会议决议	申请人自备	无	原件和复印件	2	纸质	必要	
社会组织党建工作情况表	申请人自备	无	原件和复印件	2	纸质	必要	
社会组织党建工作承诺书	申请人自备	无	原件和复印件	2	纸质	必要	
章程	申请人自备	无	原件	3	纸质	必要	
有无违法犯罪记录证明 	政府部门核发	公安局	原件和复印件	2	纸质	非必要	负责人无工作单位盖章时提供
民办非企业单位申请成立登记捐资承诺书	申请人自备		原件	2	纸质	必要	

注：本市政府部门核发材料可通过电子证照、数据核验等方式免提交，具体以实际办理情况为准。

权利与义务 RIGHTS AND OBLIGATIONS

申请人依法享有以下权利：

- 1．申请人依法享有知情权、陈述权、申辩权，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼；其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的，有权依法要求赔偿；
- 2．认为审批人与申请人有直接利害关系的，可在5个工作日内向审批部门提出回避申请并说明理由，审批期限自确定或重新确定审批人员之日起算；
- 3．对审批结论及审批人员行为有异议的，可在审批工作结束后10个工作日内，以书面形式向审批机构提出申诉意见。

申请人依法履行以下义务：

- 1．应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责；
- 2．依法接受、配合考核和监督检查的义务。

办理流程 HANDLING PROCEDURES

申请与受理

办理步骤	办理时限（工作日）	办理人员	审查标准
收件	0	收件人员	申请材料齐全，形式符合要求
受理	5	受理人员	申请材料齐全，符合法定形式。

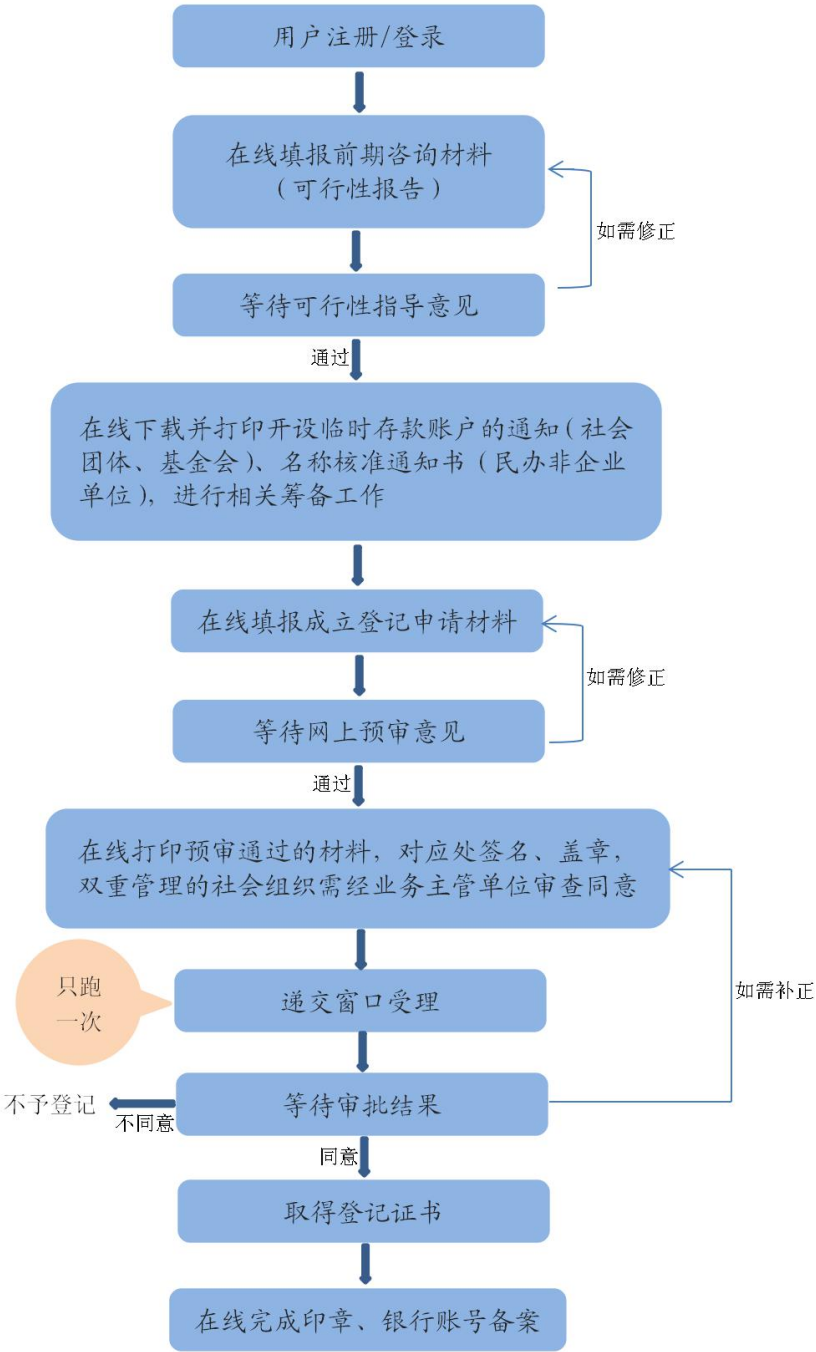
审查与决定

办理步骤	办理时限（工作日）	办理人员	审查标准
决定	20	部门负责人	民办非企业单位成立登记准予行政许可的条件：（1）经业务主管单位审查同意；（2）有规范的名称、必要的组织机构；（3）有与其业务活动相适应的从业人员；（4）有与其业务活动相适应的合法财产；（5）有必要的场所。民办非企业单位的名称应当符合国务院民政部门的规定，不得冠以“中国”、“全国”、“中华”等字样。依照法律、其他行政法规规定，经有关主管部门依法审核或者登记，已经取得相应的执业许可证书的民办非企业单位，需提交有关主管部门出具的执业许可证明文件。

颁证与送达

办理步骤	办理时限（工作日）	办理人员	结果名称	送达方式
颁证与送达	10	发证人员	《民办非企业单位（法人）登记证书》《民办非企业单位（合伙）登记证书》《民办非企业单位（个体）登记证书》（民办非企业单位章程修改核准除外）；行政许可决定书、章程核准通知书。	直接送达

上海社会组织成立登记网上办理流程



特别程序

无

审批收费

是否收费：否

审批证件

审批结果名称	审批结果类型	审批结果的有效期限	审批结果样本	送达方式	送达期限（工作日）
《民办非企业单位（法人）登记证书》《民办非企业单位（合伙）登记证书	证照,批文	4年	点击下载	直接送达	10

规定审批结果有效期限的依据

1	依据名称	《民办非企业单位登记暂行办法》
	条款	
	内容	第二十四条 民办非企业单位登记证书分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。民办非企业单位登记证书的正本应当悬挂于民办非企业单位住所的醒目位置。民办非企业单位登记证书副本的有效期为4年。

数量限制

有无行政许可数量限制：否

中介服务

有无法定中介服务事项：是

法定中介服务事项名称	提供法定中介服务的机构	法定中介服务事项的收费性质
成立登记验资	会计师事务所	经营服务性收费（市场调节价）

设定法定中介服务事项的依据

1	依据名称	《民办非企业单位登记管理暂行条例》
	条款	
	内容	第九条 申请民办非企业单位登记，举办者应当向登记管理机关提交下列文件：（四）验资报告。

设立依据

1	依据名称	《民办非企业单位登记管理暂行条例》
	条款	

	内容	第五条 国务院民政部门和县级以上地方各级人民政府民政部门是本级人民政府的民办非企业单位登记管理机关（以下简称登记管理机关）。国务院有关部门和县级以上地方各级人民政府的有关部门、国务院或者县级以上地方各级人民政府授权的组织，是有关行业、业务范围内民办非企业单位的业务主管单位（以下简称业务主管单位）。法律、行政法规对民办非企业单位的监督管理另有规定的，依照有关法律、行政法规的规定执行。 第六条 登记管理机关负责同级业务主管单位审查同意的民办非企业单位的登记管理。
2	依据名称	《中华人民共和国慈善法》
	条款	
	内容	第十条 设立慈善组织，应当向县级以上人民政府民政部门申请登记，民政部门应当自受理申请之日起三十日内作出决定。符合本法规定条件的，准予登记并向社会公告；不符合本法规定条件的，不予登记并书面说明理由。本法公布前已经设立的基金会、社会团体、社会服务机构等非营利性组织，可以向其登记的民政部门申请认定为慈善组织，民政部门应当自受理申请之日起二十日内作出决定。符合慈善组织条件的，予以认定并向社会公告；不符合慈善组织条件的，不予认定并书面说明理由。有特殊情况需要延长登记或者认定期限的，报经国务院民政部门批准，可以适当延长，但延长的期限不得超过六十日。
3	依据名称	《中华人民共和国民法典》
	条款	
	内容	第九十二条 具备法人条件，为公益目的以捐助财产设立的基金会、社会服务机构等，经依法登记成立，取得捐助法人资格。依法设立的宗教活动场所，具备法人条件的，可以申请法人登记，取得捐助法人资格。法律、行政法规对宗教活动场所所有规定的，依照其规定。

常见问题

常见错误示例

1.常见错误：在填写《民办非企业单位成立登记申请材料》时，举办单位名称处填写单位简称。 正确做法：应填写工商行政管理部门核发的企业法人营业执照中的名称，或事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书中的名称。